

1500268-93.2020.8.26.0352

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELISA LEONESI MALUF

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Fernando estava constantemente no local. Localizaram com ele 7 eppendorfs de cocaína e R\$ 20,00. Ele alegou que seria para uso. Ele não falou que seria para venda. Prendeu o réu algumas vezes por tráfico. É comum que os traficantes usem drogas. Normalmente, usuário porta uns 2 eppendorfs.

Pelos depoimentos colhidos em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

1ª Vara

Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, Miguelópolis-SP - cep 14530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500268-93.2020.8.26.0352 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500268-93.2020.8.26.0352

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2283088/2020 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 9911762 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 681/20/924 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS, 2283088 - DEL.POL.MIGUELOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DA SILVA BRAGA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELISA LEONESI MALUF

I. Relatório

FERNANDO DA SILVA BRAGA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 02 de novembro de 2020, por volta das 15h40min, na Rua Fulgêncio Costa, cruzamento com Avenida José F. Peixoto, nesta cidade, trazia consigo, com o fim de entrega ao consumo de terceiros, 07 porções de cocaína, com peso líquido de 1,810 gramas, acondicionadas em microtubos de plástico incolor, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fl. 05 e laudo pericial de fls. 14/15). Segundo consta da denúncia, o réu trazia consigo as porções de cocaína, escondidas

dentro do bolso esquerdo de sua bermuda, assim como a quantia de R\$20,00 em duas notas de R\$5,00 e uma nota de R\$10,00, no bolso direito da bermuda. Além disso, discorre que o réu encontrava-se em local conhecido como ponto de tráfico de drogas na cidade e já era conhecido dos policiais militares em razão dos inúmeros envolvimento anteriores com a mercancia de entorpecentes, motivo pelo qual foi abordado.

Foram juntados auto de apreensão dos objetos e entorpecentes (fls. 5); laudo sobre o entorpecente (fls. 14/15).

Denúncia recebida em 26 de fevereiro de 2021, à fl. 25.

Citação do réu, à fl. 30.

Resposta à acusação apresentada, às fls. 36/39, em que pede a rejeição da denúncia e a desclassificação do comércio para o uso.

Folha de antecedentes e certidão do distribuidor, a fls. 68/71 e 72/75.

Em alegações finais, a Acusação requereu a condenação nos termos da denúncia. Pediu majoração da pena pela circunstancia negativa da culpabilidade. Aplicação do regime semi-aberto. A Defesa reiterou a peça defensiva e postulou pela desclassificação para o crime de posse de drogas.

É o relatório dos autos.

II. Fundamentação

A pretensão punitiva deve ser julgada parcialmente procedente, eis que ao cabo da instrução restou comprovado o crime diverso daquele narrado na peça acusatória. Consoante artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, configura tráfico de drogas as condutas de "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Trata-se de tipo penal misto alternativo, pelo qual as condutas praticadas cumulativamente, num mesmo contexto fático, configuram apenas um delito. A materialidade está comprovada conforme auto de exibição e apreensão de fl. 05 e laudo pericial de fls. 14/15.

Em que pese haja indícios de autoria, o dolo vinculado à traficância não restou comprovado.

A testemunha Lysdaiane Araujo afirmou que estavam em patrulhamento, localizaram o réu e encontraram com ele 7 eppendorfs de cocaína e quantia de R\$ 7,00. Ele falou que estava no ponto para vender. Em ocasiões anteriores, ele foi detido nas mesmas circunstâncias. Era a segunda vez no mês que apreendiam o réu.

A testemunha Paulo Sergio Vieira afirmou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Fernando estava constantemente no local. Localizaram com ele 7 eppendorfs de cocaína e R\$ 20,00. Ele alegou que seria para uso. Ele não falou que seria para venda. Prendeu o réu algumas vezes por tráfico. É comum que os traficantes usem drogas. Normalmente, usuário porta uns 2 eppendorfs.

Pelos depoimentos colhidos em audiência, somados à prova documental encartada aos autos, restou configurada a posse de cocaína pelo réu. As testemunhas confirmaram a posse de sete eppendorfs de cocaína e divergiram quanto à motivação do delito.

O réu não compareceu à audiência para defender-se, porém, em solo policial, afirmou que portava as drogas para o consumo. Corrobora a afirmativa a folha de antecedentes com diversas passagens criminais, sendo duas por tráfico e o restante por uso de entorpecentes. Notório, pois, que se trata de dependente químico.

A Lei de Drogas estabelece alguns critérios que devem guiar a cognição do juiz ou juíza no sentido da determinação do significado do fato penalmente relevante:

Art. 28. (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

É certo que a mera posse de droga permite a caracterização do crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito". Ocorre que para a tipificação do delito, é

necessária a posse de quantidade substancial de entorpecente, de modo a ultrapassar os estreitos limites da posse para o uso próprio a fim de configurar depósito para o tráfico, além da existência de outros elementos probatórios que indiquem a traficância.

Desta forma, em análise conjuntural dos fatos, o réu foi preso com quantidade efetivamente reduzida de droga (1,81 gramas de cocaína, divididos em sete microtubos) e, em que pese a potencialidade lesiva do entorpecente, a quantia indica a possibilidade de se tratar realmente de usuário.

Nesse sentido, há estudos científicos a demonstrar que pacientes internados para tratamento, viciados em cocaína, utilizavam diariamente cerca de 3,8 gramas por dia, com variação de 1 a 10 gramas/dia (GOMES, Maria Tereza Uille. Estudo técnico para sistematização de dados sobre informações do requisito objetivo da Lei 11.343/2006. Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Curitiba, 2014, p.9).

Além disso, não foram encontrados outros elementos a indicar traficância, tais como balança de precisão, medidor, cadernos de anotação, dinheiro considerável (foi apreendida apenas pequena quantia somando R\$ 20,00).

Na linha apresentada, veja-se o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Aliás, este juízo possui entendimento já esposado em sentenças anteriores de que o usuário comumente também pode traficar, a depender das circunstâncias do caso. No entanto, no presente cenário, não há prova robusta do tráfico, de modo que a dúvida milita em favor do acusado.

Logo, é o caso de desclassificação da conduta do tráfico para a imputação do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Dosimetria da pena

Atendendo ao artigo 28 da Lei 11.343/06, verifica-se que o réu possui múltipla reincidência pelo delito aqui apurado. Desta forma, em observância ao parágrafo 4º, razoável aplicar a sanção de prestação de serviços à comunidade, por dez meses.

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu FERNANDO DA SILVA BRAGA, RG nº 62.112.970/SP, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dez meses.

Custas pelo réu.

Oportunamente, após o trânsito em julgado:

a) Comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD;

b) Oficie-se ao TRE, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;

c) Extraia-se guia de execução definitiva, conforme previsão do art. 105 da Lei de

Execução Penal;

d) Oficie-se à autoridade policial para que destrua as amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, certificando-se isso no caderno processual, conforme o art. 72 da Lei n. 11.343/2006;

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

P.R.I.C.

Miguelópolis, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA